

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1958/2533

นาย นรกีจ ลิ้ม ทรง กับพวก
นาย ผิน มณฑา ทิพย์ ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1373, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 145 วรรคสอง (2)

โจทก์มีชื่อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนด ที่ดิน พืพาท ซึ่งป.พ.พ. มาตรา 1373 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าว จำเลยจึงมีภาระการพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นฝ่ายครอบครองที่ดินพืพาทด้วย เจตนาเป็นเจ้าของ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี แม้จำเลยจะมีคำสั่งของศาลชั้นต้นถึงที่สุดแสดงว่าจำเลยได้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินพืพาทโดย การครอบครองปรปักษ์ก็ตาม แต่ เมื่อโจทก์ซึ่ง เป็นบุคคลภายนอกคดีสามารถพิสูจน์ได้ ว่าที่พืพาทเป็นของโจทก์ คำสั่งของศาลชั้นต้น ย่อมไม่ผูกพันโจทก์ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 145 วรรคสอง(2).

โจทก์ทั้งห้าฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 5143 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ขอให้พิพากษาว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 11904/2525ที่สั่งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 นั้นไม่มีผลผูกพันโจทก์ทั้งห้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดี ขอให้ศาลสั่งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ให้ระงับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ให้เป็นชื่อของจำเลยให้จำเลยรื้อบ้าน
ไม่มีเลขที่ซึ่งจำเลยบุกรุกเข้าไปปลูกบ้านดังกล่าวออกไปจากที่ดินแปลงนี้ ห้ามมิให้
จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนี้อีกต่อไป

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ครอบครองทำประโยชน์ ปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัยใน
ที่ดินตามฟ้องโดยความสงบ เปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เป็นเวลาเกินกว่า
10 ปีแล้ว และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของจำเลยโดยการ
ครอบครองปรปักษ์ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 11904/2525 ของศาลชั้นต้น โจทก์
ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเพราะเป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดง
ที่ 11904/2525 ที่สั่งว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยนั้นไม่มีผลผูกพันโจทก์ทั้ง
ห้า ให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่พิพาท ห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับ
ในที่พิพาทอีกต่อไป

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าที่ดินพิพาท
เป็นที่นามีโฉนด นายยุกต์ ลิมทรง เป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์โดยซื้อมาจากเจ้าของเดิม
เมื่อ ปี พ.ศ. 2506 ต่อมาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2508 นายยุกต์ถึงแก่กรรม โจทก์ที่ 5
ซึ่งเป็นภริยาได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายยุกต์ศาลชั้นต้น
มีคำสั่งตั้งโจทก์ที่ 5 เป็นผู้จัดการมรดกของนายยุกต์วันที่ 8 มิถุนายน 2525 จำเลย
ยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ศาลชั้นต้นประกาศวันนัดไต่สวนตามระเบียบ ไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2525 ว่าที่ดินแปลงพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม 2525 เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือถึงโจทก์ที่ 5 ให้ส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงพิพาทไปยังสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง เพื่อจดทะเบียนการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองให้แก่จำเลยตามที่จำเลยร้อง โจทก์ที่ 5 ไม่ได้ส่งโฉนดที่ดินพิพาทและขออายัดที่ดินพิพาทมิให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครทำการจดทะเบียนโจทก์ทั้งห้าในฐานะทายาทโดยธรรมของนายยุกต์ได้ฟ้องคดีนี้ เห็นได้ว่าทั้งโจทก์และจำเลยต่างก็เป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท โดยโจทก์ทั้งห้าเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์ในฐานะทายาทโดยธรรมของนายยุกต์ผู้มีชื่อทางทะเบียน ส่วนจำเลยเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์โดยคำสั่งของศาลแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ดังกล่าว คดีมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาเพียงประเด็นเดียวว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยหรือไม่ โจทก์จำเลยต่างนำสืบในทางตรงข้ามกัน จำเลยนำสืบว่าได้กรรมสิทธิ์เพราะได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 18 ปี โจทก์นำสืบว่าฝ่ายโจทก์มาดูแลที่ดินพิพาทเป็นครั้งคราวโดยตลอด และจำเลยไม่ได้ครอบครองที่ดินพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันถึง 10 ปี เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1373 บัญญัติว่า "ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดินท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง" โจทก์มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินพิพาท จากข้อสันนิษฐานข้างต้นต้องฟังว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่จำเลย โดยจำเลยต้องพิสูจน์ว่าจำเลยเป็นฝ่ายครอบครองที่ดินพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปีที่จำเลยฎีกาหลายประการว่า พยานหลักฐานฝ่ายจำเลยมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากกว่าฝ่ายโจทก์ โจทก์นำนายนิสิต อรุณณกะ นายช่าง

รังกวัด 4สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง มาสืบว่าเป็นผู้รังกวัดและทำ
แผนที่พิพาทเอกสารหมาย จ.18 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 มีผู้รังกงานรังกวัด 6
คน ทำการรังกวัดนำส่งศาลและนำชี้ของทั้งสองฝ่ายปรากฏตามแผนที่พิพาทเอกสาร
หมาย จ.18 ว่า บ้านของจำเลยซึ่งปลูกใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2525 ที่จำเลยอ้างว่าปลูก
ทับที่บ้านหลังเก่าได้ปลูกอยู่มุมตอนใต้ของทิศตะวันออกของที่ดินพิพาทพอดี โดย
หนึ่งในสี่ส่วนของตัวบ้านล้ำเข้าไปในคลองเคล็ดซึ่งเป็นคลองสาธารณะและนายสม
เกียรติ สายบัว เจ้าพนักงานโยธากรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับมอบหมายให้รังกระรังก
แนวเขตที่ดินสาธารณะริมคลองเคล็ดก็ว่า บ้านพิพาทล้ำเขตที่สาธารณะประมาณ 2
เมตร และที่ดินพิพาทมีต้นหญ้าต้นไม้ขึ้นรังก พยานทั้งสองปากปฏิบัติตามหน้าที่
ราชการ เป็นคนกลางไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด ทำให้เห็นได้ว่า การปลูกบ้านของ
จำเลยปลูกล้ำเข้ามาในที่ดินพิพาทบางส่วนเท่านั้น ที่ดินพิพาทมีเนื้อที่กว้างถึง19 ไร่
เศษ เหตุใดจำเลยจึงไม่ปลูกเข้ามาในที่ดินพิพาทให้เต็มทั้งหลังทั้ง ๆ ที่ตนรู้รังกอยู่ว่าตน
ได้ครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาทมาแล้วแต่กลับปลูกล้ำเข้าไปในที่สาธารณะ หรือจะ
อ้างว่าเพื่อใช้น้ำในคลองเคล็ด ก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอ จำเลยอ้างว่าบ้านในที่ดินพิพาท
คือ บ้านเลขที่ 2 หมู่ 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครแต่ที่ดินพิพาท
อยู่ในเขตหมู่ 4 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครและจำเลยยอมรับว่า
บ้านเลขที่ 2 หมู่ 3 เป็นเลขที่บ้านของนางหลงตะเกาทอง แม่ยายของจำเลย จึงเป็น
บ้านเลขที่อื่นและเป็นอยู่คนละหมู่บ้านกัน จำเลยอ้างว่าเมื่อปลูกบ้านในที่ดินพิพาท
แล้วได้เคยไปขอเลขบ้านจากทางอำเภอ ทางอำเภอบอกให้ใช้เลขบ้านเดิมของ
แม่ยายไปก่อน จำเลยจึงใช้เลขบ้านของแม่ยายเป็นเลขบ้านในที่ดินพิพาทมาจนบัดนี้
การส่งจดหมายไปรษณีย์ก็ส่งได้ถูกต้องเห็นว่าข้ออ้างของจำเลยขัดต่อเหตุผลเพราะ
บ้านแม่ยายจำเลยและบ้านหลังในที่ดินพิพาทเป็นคนละหลังคนละหมู่บ้าน ไม่น่าเชื่อ
ว่าทางอำเภอจะแนะนำเช่นนั้นและไม่มีเหตุผลอีกเช่นกันที่ปล่อยให้ปลูกมานานถึง
18 ปี ไม่มีเลขบ้าน จำเลยฎีกาว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ได้เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับ

ที่ดินพิพาท จำเลยว่าเคยไปขอเสียภาษีบำรุงท้องที่พบนายช้อย สะไบบางนายช้อยมา
สำรวจที่ดินแล้วจำเลยไปติดต่อทางเขต แต่ทางเขตจะให้จำเลยเสียภาษีในนามของ
เจ้าของที่ดินเดิมจำเลยจึงไม่ยอมเสีย เห็นว่าปรากฏว่านายช้อย สะไบบาง เป็นเพียง
พนักงานขับรถของเขตพระโขนงเท่านั้นจึงไม่น่าจะมีหน้าที่มาสืบหาที่ดินเพื่อเสีย
ภาษีบำรุงท้องที่ตามจำเลยกล่าวอ้าง จำเลยเบิกความว่าเมื่อ 2-3 ปี มาเนี้เจ้าของที่ดิน
ที่ถนนวัดทุ่งสาธิตผ่านยอมสละที่ให้เป็นถนน จำเลยไม่ได้เกี่ยวข้องในการอุทิศที่ดิน
ทำถนน ซึ่งเจือสมกับพยานฝ่ายโจทก์ว่า ทางวัดทุ่งสาธิตได้ขอให้ฝ่ายโจทก์ยอมสละ
ที่ดินพิพาทบางส่วนทำถนนผ่านโจทก์ยินยอม ปรากฏเป็นถนนในแผนที่พิพาท
เอกสารหมาย จ.18 เห็นว่าในเมื่อจำเลยอ้างว่าตนได้ครอบครองปรัภักษ์ในที่ดิน
พิพาทน่าจะต้องแสดงตนว่าตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่กลับไม่เกี่ยวข้องเลย
จำเลยว่ามีร่องรอยการทำประโยชน์อยู่โดยว่าเลิกทำนามาประมาณ 5 ปี แล้วปลูก
กล้วย อ้อย และเลี้ยงปลาและจำเลยได้เคยเบิกความไว้ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่
11904/2525 ว่า เมื่อประมาณ 4 ปีมานี้ จำเลยเลิกทำนาเพราะในน้ำบริเวณนั้นเน่า
ทำนาไม่ได้ ดังนั้น แม้น้ำจะท่วมเมื่อปีพ.ศ. 2526 ก็น่าจะมีร่องรอยการทำประโยชน์
ดังกล่าวเป็นหลักฐานหลงเหลือบ้างเมื่อน้ำลดแล้วข้อที่จำเลยนำสืบว่าขุดบ่อเลี้ยงปลา
ในที่ดินพิพาท ข้อนี้นายนิสิตพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำแผนที่พิพาทก็เบิกความว่าไม่มี
บ่อปลาในที่ดินพิพาท นายนิสิตไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด น่าเชื่อว่าเบิกความไปตาม
จริงที่จำเลยอ้างว่า ขุดบ่อเลี้ยงปลาในที่ดินพิพาทจึงไม่น่าเชื่อถือ สรุปแล้วพยานหลัก
ฐานที่จำเลยนำสืบไม่มีลักษณะว่าจำเลยได้ครอบครองที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของแต่
ประการใด ส่วนพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อมากกว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้
ว่าจำเลยได้ครอบครองที่พิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี สิทธิ
ของโจทก์ทั้งห้าในฐานะผู้ทรงกรรมสิทธิ์โดยมีหลักฐานทางทะเบียนในที่พิพาทซึ่ง
เป็นที่ดินมีโฉนดที่พิพาทยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ทั้งห้า แม้จำเลยจะมีคำสั่งของ
ศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุดแล้วว่า จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยการครอบ

ครองปรีภักซ์ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ทั้งห้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดี สามารถพิสูจน์ได้
ว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ทั้งห้าคำสั่งของศาลชั้นต้นก็ย่อมไม่ผูกพันโจทก์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145(2) ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ